KAPITALSKE DRUŽBE

1.DELNIŠKA DRUŽBA(d.d.)

-najpomembnejša trgovinska družba
-je pravna oseba,ki odgovarja upnikom za obveznosti z vsem svojim premoženjem
-je skupnost oseb,ki se povezujejo v družbo preko vložkov v njej osnovni kapital
-**značilnosti**:

*je gospodarska in kapitalska družba
*osnovni kapital družbe je razdeljen na delnice
*je pravna oseba
*ustanovitveni akt je statut družbe
* delničarji za obveznosti družbe odgovarjajo le z svojim vložkom
*članstvo preneha z prodajo delnic

-pravni lastnik premoženja je družba in ne delničarji(ti le vplačajo delnice ter v zameno dobijo določene premoženjske/članske pravice)
-delitev zasebnega premoženja delničarjev in premoženja delniške družbe

DELNICE

*lahko pripadajo le d.d.,ne more jih izdati nobena druga družba
*vsaka delnica ima **glasovalno pravico**,z izjemo prednostnih delnic
*delnice z enako pravico sestavljajo en razred
***je vrednostni papir**(nematerializiran)

→na njih je zapisana obveznost izdajatelja in pravica upravičenca
→pravice so inkorporirane v nosilcu zapisa(papir ali računalniški medij)
→pravice se prenašajo,nastanejo,se uveljavljajo in prenehajo s papirjem/rač.medijem-danes je v veljavi le rač.medij-izdajanje delnic v nematerializirani obliki

-predložitvena funkcija delnice(izraža se v obveznosti,da delničar deponira delnice na predpisanem mestu in da je to pogoj za vpis na seznam udeležencev z glasovalno pravico)
-prenosna funkcija delnice(prenos pravic,ki iz nje izhajajo)

→delniška listina se izda po vpisu družbe v register
→delnice z enako pravico tvorijo razred delnic
→**delitev delnic glede na pravice**:

-navadne(redne)-dajo imetnikom pravico udeležbe pri upravljanju družbe,pravico do dela dobička in do izplačila ob likvidaciji družbe
-prednostne-dajo imetnikom npr.prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe(glasovalna pravica se lahko izključi)

→*prednostne so lahko*:zbirne(dajejo imetniku prednostno pravico do izplačila še ne izplačanih dividend,preden se imetnikom navadnih delnic izplačajo dividende)
udeležbene(dajejo imetniku prednostne dividende+ pravico do izplačil takih dividend,kot pripadajo imetnikom navadnih delnic)

***je alikvotni del osnovnega kapitala** d.d.
*glasiti se mora na točno določen znesek izražen v domači valuti
*vplačajo se lahko v denarju,s stvarnimi vložki,stvarnim prevzemom(vsaj 1/3 v denarju!)
***je vsebina članskih in upravljalskih pravic v družbi**(delnica pomeni članstvo v družbi)

✓ **delničar** je tisti,ki ima vsaj eno delnico v osnovnem kapitalu družbe

→vlagatelj družbe z vplačilom zneska za delnice
→ni upnik družbe,nima pravico terjati povračila za svoje vložke od družbe
→z delnico dobi proporcionalni delež,ne postane pa z imetništvom delnice (so)lastnik d.d.
→pravice pridobi:originarno(pri ustanovitvi,povečanju osn.kapitala) ali derivativno(od drugega delničarja)
→celota pravic,ki pomenijo članstvo delničarja v družbi,imenujemo korporacijske pravice:

-premoženjske
~ do dela dobička(ideologija sorazmernosti-prepoved razl.št.glasov)
~ do ustreznega dela preostalega premoženja pri likvidaciji/stečaju družbe (izračuna se sorazmerno na vložena sredstva)
~ prednostna pravica do nakupa delnic novih emisij(delničarjem zagotavlja ohranjanje proporcionalnega lastniškega interesa v družbi,ni je mogoče prenesti naprej)

-članske=upravljalske
~ udeležba na skupščini
~ aktivna/pasivna volilna pravica v organih družbe
~ pravica do informacij
~ pravica do nadzorstva nad poslovanjem družbe
~ pravica do ukrepov organov družbe

*__prepovedano je__:izdajati delnice z večkratno glasovalno pravico+delnice brez glasovalne pravice,če niso prednostne

*__sestava delnice__:

1.plašč:v njem so označene sestavine delnice
2.kuponska pola:za izplačilo dividend,sestavine kupona:zaporedna št.+št.delnice+ime izdajatelja delnice+leto,v katerem se dividenda izplačuje+faksimile podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice
3.talon:imetnik delnice z njim uveljavlja pravico do nove kuponske pole

PRAVNA RAZMERJA MED DELNIČARJI IN D.D.

~ niso pravno urejena
~ ureditev izhaja iz pravnega pomena in položaja d.d. kot samostojne pravne osebe ter pravnega položaja delničarja kot člana d.d. in njenega ekonomskega lastnika
~ pomembni so interesi d.d. do obstoja in ohranitve svojega kapitala ter interesi delničarja,ki niso vedno enaki družbenim
~ predmet ureditve so razmerja,ki izvirajo iz članstva delničarja v d.d.
~ načelo enakega položaja delničarjev-različno je lahko le pri številu in vrsti delnic
~ glavna obveznost delničarjev- plačilo za vpisane delnice se šteje na račun družbe(zagotavljanje osnovnega kapitala družbe)
-če ne vplača pravočasno-dodaten rok z opozorilom,da se mu po izteku delnice in izvršena plačila odvzamejo v korist družbe
-vsaka oprostitev plačila je nedopustna(tudi olajšanje plačila)
-vsako plačilo delničarju,razen izplačila dobička,je prepovedano
-pravico do dobička lahko uveljavlja,ko skupščina sprejme sklep o razdelitvi bilančnega dobička
~ družba ne sme ob ustanovitvi vpisati in ob povečanju kapitala prevzeti lastnih delnic(d.d. ne more postati sama svoj delničar)
~ vpis v delniško knjigo
-ustvarja se razmerje med delničarjem in družbo
-imenske delnice se vpišejo z imetnikovo oznako ali s podatki o imenu,priimku in prebivališču
→prenašajo se z indosamentom,statut lahko omeji njihovo prenosljivost(določi,da je za prenos potrebno dovoljenje družbe)
→delnice so praviloma prosto prenosljive(pridobitelj,ki ni vpisan v knjigo delničarjev,v razmerju z družbo ne velja za delničarja)
-če vpisana oseba ni upravičenec,velja v razmerju do družbe vseeno za delničarja(družba lahko vpis Izbriše,če prej obvesti delničarja in mu določi rok za ugovor)
~ manjšinske pravice delničarjev
-pravica do udeležbe na skupščini(lahko jo uresničuje delničar z eno delnico)- mogoče je glasovanje in udeležba preko interneta
-revizije-zahteva posebnega revizorja preko sodišča
-zaveza d.d. za prenos najmanj 25% premoženja družbe(varovanje interesov delničarjev)
-izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe:zakonita pravica delničarja(manjšinski delničarji lahko od njega zahtevajo,da odkupi njihove delnice)
~ ničnost in izpodbojnost skupščine
*sklep skupščine je korporacijski pravni posel,s katerim skupščina z glasovanjem delničarjev oblikuje in izjavi njihovo voljo v zvezi z urejanjem družbenih zadev
→ničnost sklepa:sklep že od sprejetja nima pravnih učinkov
→izpodbojni sklep:je vprašljiv,dokler se ga ne izpodbije/ne poteče rok za izpodbijanje

STATUT D.D.

- je ustanovitveni akt d.d.
- oblika in način objav je obvezna sestavina statuta(statut mora določiti glasilo/el.medij,kjer se objavljajo podatki ali sporočila
- sestavljen mora biti v obliki notarskega zapisa
- za spremembe statuta in osnovnega kapitala je potrebna vsaj tričetrtinska večina

USTANOVITEV DELNIŠKE DRUŽBE

a)SOČASNA=SIMULTANA

-ustanovitelji sprejmejo,podpišejo in sami prevzamejo vse delnice→družba je ustanovljena
-vpis v register(pravna osebnost)
-vplačilo delnic pred vpisom v register
-delnice se ne morejo izdati pod svojo najmanjšo emisijsko vrednostjo
-ustanovitelji imenujejo nadzorni svet/upravni odbor družbe in revizorja za delno/polno poslovno leto
→nadzorni svet imenuje člane uprave
(če ni nadz.sveta,upravitelji imenujejo upravo,upravni odbor pa izvršne direktorje)
-ustanovitelji sestavijo ustanovitveno poročilo
-ustanovitvene nadzornike imenuje sodišče
-ustanovitelji so družbi odgovorni za škodo zaradi netočnosti podatkov

b)POSTOPNA=SUKCESIVNA

-delnice se vpisujejo na podlagi oglasa z vabilom k javnemu vpisu delnic
-ustanovitelji sprejmejo statut,objavijo prospekt in prevzamejo del delnic(preostale vplačujejo zainterisirani)
-udeleženo je večje število oseb
-ustanovitev ni bila uspešna,če se ponujene delnice ne prevzamejo/vpišejo in pravilno vplačajo
-sklic ustanovne skupščine(ugotavlja ali so vpisane vse delnice,če je bila opravljena razdelitev delnic/vplačila,če so izpolnjene vse zahteve glede stvarnih vložkov,izvoli organe za katere je pristojna skupščina,ugotavlja največji dovoljeni znesek stroškov v breme družbi)→družba je ustanovljena ob sprejetju vseh sklepov
→namenjen je preveritvi postopka ustanovitve z vsemi vpisniki delnic
-statut sprejmejo ustanovitelji
-predlog za vpis v sodni register

c)POUSTANOVITEV=NAKNADNA USTANOVITEV

-institut poustanovitve,ki služi dodatnemu preverjanju ustanavljanja družbe s stvarnimi vložki in prevzemom takoj po ustanovitvi družbe
-varstvo upnikov,malih delničarjev pred izstradanjem družbe,varstvo delničarjev
-uprava mora izdelati pisno poročilo o pogodbi(obrazložitev namena pridobitve premoženja)
-pogodbo pregleda nadzornik
-nadzorni svet pregleda pogodbo in izdela pisno poročilo za skupščino

KAPITALSKA RAZMERJA V DELNIŠKI DRUŽBI

OSNOVNI KAPITAL

-**lastniški kapital(celoten)**=osnovni kapital+rezerve
→dolžniški kapital-pridobitev z obveznostnimi pravnimi posli,posojili
-je zmnožek števila delnic in **nominalnega zneska**(nadomestila plačanega za te delnice)→NOMINALNI SISTEM
-je število kosovnih delnic→KOSOVNI SISTEM
- razdeljen je na delnice
- je začetnik in nosilec eksistence družbe(začetna in obratna glavnica pri ustanovitvi družbe)
-načelo ohranjanja osnovnega kapitala-ne sme se znižati pod zakonsko predpisan najnižji znesek(25000€)
- potrebno ga je opredeliti v statutu d.d. in ga registrirati v sodnem registru
- zakonodaja skrbi,da ne slabi/izgublja svoje vrednosti zaradi inflatornih gibanj
- **pasivna stran bilance(obračuna)**
→ osnovni kapital se opredeljuje le kot del lastniškega kapitala
→ ta stran bilance predstavlja računsko kategorijo,ki nam služi le kot pokazatelj določenih odnosov v d.d.
-**aktivna stran bilance**
→ premoženje družbe je sestavljeno iz različnih pojavnih oblik denarja,stvari in pravic
→ pri ustanovitvi družbe je teoretično mogoče pritrditi,da je osn.kapital družbe enak njenemu premoženju
→v nadaljnjem poslovanju družbe premoženje družbe večkrat preseže vrednost osnovnega kapitala(osn.kapital tako služi le kot seme družbenega premoženja,postane zgolj računska enota)
-**minimalni OK**
- za pričetek poslovanja družbe in opravljanja pridobitne dejavnosti
- na podlagi korporacijskega instituta spregleda pravne osebnosti lahko delničarji odgovarjajo za obveznosti
→ta institut je povezan z institutom podkapitaliziranosti
*nominalna podkapitalizacija
*materialna podkapitalizacija(primankljaj zadostnih finančnih sredstev za normalno poslovanje)
- kapitalska ustreznost-družbeni organi jo morajo zagotavljati ves čas poslovanja

-**nominalni zneski delnic**

~ osnovni kapital je seštevek nominalnih zneskov delnic

~ zakonodaje določajo kogentno najnižje nominalne zneske delnic+obvezno nominacijo v valuti države

~ seštevek nominalnih vrednosti izdanih delnic bo znašal najmanj minimalni nominalni znesek OK,potrebnega za ustanovitev d.d.

-**rezerve**

- ✓ odvisne so od poslovanja družbe
- ✓ predstavljajo določeno vrednost pri zagotavljanju OK
- ✓ <u>delitev</u>
  - *kapitalske(vplačani presežek kapitala)
    - -oblikujejo se iz dodatnih vplačil družbenikov/upnikov v kapital ali kot rezultat nominalnega znižanja OK
    - -dolžnost oblikovanja zakonskih rezerv(kot dodatna zaščita upnikom pred položajem,v katerem bi d.d. postala prezadolžena)
  - *rezerve iz dobička(zakonske,statutarne)
    - -oblikujejo se iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in preteklih let

-**zagotavljanje OK**

- za vsako delnico je potrebno vplačati vnaprej določeno vrednost,katerih seštevek bo predstavljal personificiran kapital
- s prodajo delnic je potrebno zagotoviti vsaj znesek OK
- <u>oblike vplačil</u>
  - *vplačilo je osnovna obveznost delničarja
  - *vsaj 1/3 v denarju
  - *izraziti se mora vedno v denarju
  - *denarna vplačila
    - -temeljna,prevladujoča
    - -gotovina,ček,menica…
  - *vplačila s stvarnimi vložki
    - -nedenarna oblika plačila(vložek,prevzem)
    - -vložek,katerega predmet ni denar
    - -vrednost stvari/pravice mora strokovno oceniti strokovnjak(potrebno je podati točno ocenitev,če ne ne bo zagotovljen OK v določeni višini)
    - -prisotnost pravnih posledic zaradi stvarnih ali pravnih napak na stvari,prepuščenih družbi
- <u>nadzor nad vplačili</u>
  - *preprečevanje zlorab
  - *nadzor iz strani neodvisnih strokovnjakov(revizorjev),tudi registrsko sodišče-preveri pravilnost podatkov
  - *ustanovitvena revizija(člani uprave in nadzornega sveta družbe preverijo potek ustanovitve,ustanovitveno poročilo za zagotavljanje in preverjanje premoženjsko-pravnih elementov)
- <u>registriran in vplačan OK</u>
  - *zagotovitev zagonskega kapitala za začetek opravljanja dejavnosti d
  - *zagotovitev minimalne garancije upnikom za poplačilo njihovih terjatev
  - *ob ustanovitvi ni potrebno plačilo celotnega OK
    - →ločimo:
      - -registriran OK(OK,ki je vpisan v sodni register+njegova velikost je točno opredeljena v statutu-ne more biti nižji od zakonsko dol. minimalnega zneska OK)
      - -vplačan OK(znesek kapitala,ki ga ob ustanovitvi delničarji vnesejo na račun družbe-vsa vplačila najmanjših emisijskih zneskov delnic morajo biti enaka vsaj višini OK)
        - →zamuda pri vplačilu:delničarji dolgujejo družbi zamudne obresti(stranska obveznost)
        - →nevplačilo:izpelje se postopek izključitve delničarja iz družbe=kaducitetni postopek (uprava družbe je popolnoma svobodna,odvzete delnice pripadejo družbi,za odvzem je potrebna objava-delnica postane neveljavna in se izdajo nove,ki morajo vsebovati tudi zaostali znesek)
- <u>(ne)nominalne delnice</u>
  - *delnica ima svojo nominalno vrednost-zapisan znesek,ki predstavlja alikvotni del OK(izražen zneskovno)
  - *nominalnim delnicam očitajo pomanjkljivosti(načeloma ne predstavljajo odraza resnične vrednosti premoženja družbe,ki služi varstvu upniku+pri poslovanju družbe predstavlja premoženje le še vrednost, ki se nenehno spreminja)

*nenominalne delnice:

1.

~ prave delnice
-OK ni razdeljen na delnice v smislu alikvotnega dela
-pomembna je le funkcija varovanja upnikov
-poudarjajo udeležbeno naravo v čistem premoženju družbe
-temelji na sistemu ¨one share-one vote¨

~ neprave delnice
-vezane na OK(OK je razdeljen na delnice)
-nominalni znesek se lahko izračuna

2.

~ kosovne delnice
-ne glasijo niti na nominalni znesek niti na delež in kvoto
-je delež od OK ali premoženja družbe
-vsaka ima enak delež in pripadajoči znesek v OK
-njen nominalni znesek je mogoče izračunati z izraženim kosovnim deležem od velikosti točno določenega OK
-so pregledne,enostavne
-njihovo število se mora povečati v enakem razmerju kot OK
-omogoča lažje povečanje/zmanjšanje OK-pripadajoč znesek delnice se lahko poveča/zmanjša za znesek,ki se glasi na decimalni znesek in ne cel €

~ kvotne delnice

-**ohranitev OK**

- določena je s številnimi kogentnimi pravnimi normami(služijo temu,da bi se znesek zagotovljenega kapitala ob ustanovitvi povečal ali vsaj ohranil)
- <u>vračilo vložkov v družbo+ obrestovanje</u>:se ne smejo vrniti in ne obrestovati,kršitev pomeni ničnost pravnih poslov
  →obrestovanje vložkov(prepoved je namenjena ohranjanju OK,obresti so stalni tekoči prihodki ki bi jih delničar pridobival na podlagi svojega deleža)
- <u>kapitalsko posojilo</u>=posojila delničarjev oz. naknadna vplačila(institut kapital.posojila se uporablja le za delničarje,ki posedujejo v družbi več kot 25% delež delnic z glasovalno pravico)
- <u>lastne delnice</u>-delnice,ki jih družba pridobi nazaj od delničarjev
  →družba praviloma ne sme pridobivati lastnih delnic-ne more biti sama svoj delničar
  →pridobivanje:
  -v sistemu primarnega trga delnic(originarna pridobitev-je absolutna)-prepovedano
  -v okviru sekundarnega trga delnic(derivativna pridobitev-je relativna)-prepovedano(možne izjeme)
  Drugo pridobivanje:
  -sistem odkupljivih delnic
  -pooblastila skupščine
  Nepravilno pridobivanje:pravne posledice
  *pravni posel je ničen,pridobitev delnic ni neveljavna
  →vpisovanje:prepovedano
- <u>dobiček družbe</u>
  - ✓ premoženje,ki ga družba ustvari s svojim poslovanjem
  - ✓ razdelitev med delničarje(najmanj 4% od OK)
  - ✓ kapital v družbi se spreminja
  - ✓ poslovno leto ne prinese vedno dobička,tudi izgubo(vnešena so bila kogentna določila za ohranitev kapitala)
  - ✓ delitev:
    -čisti dobiček=poslovni izid poslovnega leta po plačilu davkov
    -**bilančni dobiček**=vsota čistega dobička,ki se izkaže po seštevku prenesenega dobička in odvajanj v/iz bilančnega dobička(je predmet odločanja razdelitve na skupščini-o delitvi torej odloča skupščina popolnoma svobodno-predloge lahko da vsak delničar)
    →o njuni uporabi odloča uprava skupaj z nadzornim svetom
  - ✓ uporaba čistega dobička:po točno določenem vrstnem redu(kritje prenesene izgube,oblikovanje zakonskih rezerv+ rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv)
    →skupščina ne more posegati v uporabo čistega dobička
  - ✓ prenos dobička:skupščina lahko odloči da se del/celotni bilančni dobiček opredeli kot preneseni dobiček(naslednje leto se bo ponovno odločalo o tem bilančnem dobičku-če je izid tistega poslovnega leta negativen,se z bilanč.dobičkom najprej pokrijejo izgube)

- ✓ kapitalska ustreznost:za primere izgub v višini polovice OK so namenjeni posebni postopki(zaščita upnikov)
  - →takojšen sklic skupščine+obvestitev
  - →plačilna nesposobnost,kapitalska neustreznost,prezadolženost-morajo se sprožiti postopki
  - →nelikvidnost,insolventnost družbe-sprožitev postopka stečaja ali prisilne poravnave (prepovedana so vsa izplačila družbe)
  - →zagotavljati kapitalsko ustreznost je obveznost poslovodstva
  - →plačilna sposobnost=poslovanje podjetja,da je v vsakem trenutku sposobno pravočasno Izpolnjevati zapadle obveznosti(je pogoj/trajna naloga za doseganje dobička)
  - →kapitalska ustreznost=treba jo je ugotavljati glede na obseg/vrsto poslov/ tveganja(redno spremljanje/preverjanje poslovodstva ali družba dosega kapital.ustrez.)
  - →solventnost=insolventen položaj je,če dolžnik v daljšem čas.obd.ni sposoben poravnati obveznosti,zapadlih v obdobju oz.če postane dolgoročno plačilno nesposoben)
  - →upravljanje tveganj-družba mora redno izvajati ukrepe upravljanja tveganj
    - -poslovodstvo mora upoštevati tveganja,ki bi jim lahko bila družba izpostavljena in vključujejo zlasti kreditno,tržno,operativno,likvidnostno tveganje
    - -družba mora gospodariti,da je vedno sposobna izpolniti svoje zapadle obveznosti

-**povečanje OK**

- ~ Ločimo:
  - *realno=efektivno-na pasivi se istočasno v korelaciji spreminja tudi premoženje družbe na aktivi
  - *nominalno=računsko-povečanje OK iz obstoječih sredstev družbe(računska operacija na pasivi)
- ~ potrebno je varovati interese delničarjev,upnikov
- ~ povečanje z vložki-je vedno realno
  - *je redni način povečevanja
    - -potrebno je zadostiti določenim pogojem
    - -pride do nove izdaje delnic(vpisujejo se s pisno izjavo,dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic)
    - -potreben je dodaten revizorjev pregled vložka
- ~ emisijska=prodajna vrednost delnic
  - *ni nujno,da je prodajna cena delnice enaka nominalni vrednosti(ne sme biti pod njo,presežek je odvisen od bilančne vrednosti ali tržne cene)
  - *možnosti uspešnega poslovanja skozi ceno delnic:
    - -prodajna cena je enaka najnižji emisijski vrednosti-celotno premoženje gre v OK
    - -prodajna cena je enaka najnižji emisijski vrednosti s presežkom-v OK gre najnižji emisijski znesek,presežek predstavlja del vezanih rezerv
- ~ pogojno povečanje-pri odločanju še ne pride do dejanskega povečanja OK,povečanje je odloženo na prihodnost in podrejeno uresničitvi določenega pogoja
  - *v trenutku sklepanja še ni mogoče vedeti za koliko se bo OK povečal
  - *pogojna je izvedba povečanja(kaže se iz vidika obsega in časovnega trenutka povečanja)
  - *delničarjem ne zagotavlja prednostne pravice
  - *skupna višina pogojnega povečanja je omejena na največ ½ OK
- ~ povečanje iz sredstev družbe
  - *ne pride do novih vplačil v premoženje družbe,opravijo se preračuni pasive+preoblikovanje Kategorij,da se poveča znesek OK
  - *na aktivi se ne zgodi nič,saj se ne vplačujejo novi vložki
  - *izdaja novih delnic-delničarjeve stare/nove delnice imajo enak delež(stara izgubi na vrednosti)
- ~ institut odobrenega kapitala
  - *z njim lahko družba poveča svoj OK s poenostavljenim postopkom
  - *pooblastitev poslovodstva,da poveča OK do določenega zneska=odobreni kapital(povečanje se izvede z izdajo novih delnic za vložke-denarni/stvarni)
  - *znesek odobrenega kapitala ne sme preseči polovice zneska OK
  - *nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta
  - *registracija statuta/sprememba statuta s pooblastilom za odobreni kapital+registracija spremembe OK
  - *povečanje je možno,ko je sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto
  - *osnova za povečanje je lahko vmesna bilanca stanja
    - -sklep mora temeljiti na bilanci stanja,katere bilančni presečni dan je največ 8 mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja v register
      - →ko je sklep vpisan v register,so nove delnice polno vplačane

-**zmanjšanje OK**

- zahtevni,zapleteni postopki
- je ukrep za popravek OK
- Ločimo:
  *realno=efektivno
  *nominalno-pride do prestrukturiranja lastniških kategorij kapitala na pasivi
- Vrste zmanjšanja:
  *redno
  -znižujejo se nominalni zneski delnic,tudi premoženje družbe
  -prične se s sklepom skupščine(določiti namen,način zmanjšanja)
  -dva načina:zmanjšanje nominalnega zneska delnic ali združevanje delnic,če se najnižji emisijski delež ne more več znižati(način je prepuščen neodvisnosti volje družbe)
  *poenostavljeno
  -kapital se realno ne zmanjša,ostane enak
  -namen:kritje prenesene/čiste izgube poslovnega leta ali prenos zneskov iz OK v kapitalske rezerve
  -bilančni dobiček se ne sme razdeliti med delničarje ali uporabiti za druge namene,dokler družba ne oblikuje rezervnega sklada
  *z umikom delnic
  -pride do uničenja članskih pravic delničarja+formula OK se zmanjšuje/izenačuje z umikom delnic
  -lahko je vključeno efektivno ali nominalno zmanjšanje
  -lahko se izvede prisilno(uporaba določb rednega zmanjšanja) ali s pridobitvijo iz strani družbe(odplačno/neodplačno)
  -sklep sprejme skupščina(določitev namena zmanjšanja)

-**kombinirano zmanjšanje OK**

- ✓ pomeni hkratno zmanjšanje in povečanje OK(sočasna izvedba+sočasna registracija)
- ✓ potrebno je vpisati sklep o povečanju in izvesti samo povečanje pod predpisani minimum,v roku 6 mesecev-drugače je sklep ničen

UPRAVLJANJE DELNIŠKE DRUŽBE

-enotirni,dvotirni sistem upravljanja(vse države članice EU so morale v svojih zakonodajah urediti oba sistema)
-organi vodenja/nadzora so uprava,nadzorni svet,upravni odbor

→ustanovitelji v statutu določijo,kateri sistem upravljanja bodo izbrali
→max. mandat v trajanju 6 let
→sklican vsaj enkrat v četrtletju
→vsak član ima en glas
→mora sprejeti poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh članov(kršitev ni sankcionirana)
→nejavne seje,sklicuje jih predsednik
→člani morajo ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika+varovati morajo poslovno skrivnost družbe(kršitev-odškodninska odgovornost-solidarno)

-uprava, nadzorni svet+skupščina in upravni odbor+ skupščina

dvotirni sistem(Nem)	enotirni sistem(VB,ZDA)
-večja formalnost	-manj formalen
-kogentnost zakonskih norm	-bolj dispozitiven
-delegacija pristojnosti na druge organe ali tretje osebe ni dovoljena	-upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje poslov+imenuje enega/več izvršnih direktorjev
-uprava vodi posle družbe samostojno In na lastno odgovornost(če ima več članov,sprejmejo odločitve soglasno)	-delegacija je dovoljena
-nadzorni svet lahko določi le,da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem	-zastopanje pripada upr.odboru+predstavlja družbo (če imenuje izvršne direktorje to počnejo oni)
-uprava je zakoniti zastopnik družbe+ lahko opravlja vsa dejanja,ki spadajo v pravno sposobnost družbe	
-nadzorni svet lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije za izvajanje nadzora	

1.UPRAVA

-neodvisnost in samostojnost pri vodenju in organiziranju podjetja
-ima široka pooblastila pri sprejemanju sklepov,povezanih s poslovanjem podjetja
-na nivoju družbe je lahko le predlagatelj določenih sklepov,ki jih sprejemajo delničarji na skupščini in jih nato uprava le izvrši
-osebna odgovornost delničarjev za obveznosti družbe je odsotna
-število članov uprave se določi v statutu
-član je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba(ne more biti član že katerega drugega organa vodenja ali nadzora v družbi)

→soglasno sprejemanje odločitev,vsak član ima en glas
→odpoklic ni mogoč brez utemeljenega razloga(kršitev,nesposobnost,nezaupanje…)

-člane in predsednika uprave v Sloveniji imenuje nadzorni svet
-dolžnosti uprave:vodenje poslov,odločanje,zastopanje,predstavljanje

→zastopanje je izjavljanje in sprejemanje izjav volje
*<u>skupno zastopanje</u>(ni obvezno)=pri izjavljanju volje morajo sodelovati posamezno vsi člani,pri Sprejemanju pa zadošča,da je izjava volje iz strani tretjega podana kateremukoli članu in ni potrebno da jo sprejmejo vsi skupaj
→predstavljanje je nastopanje v imenu pravne osebe brez ustvarjanja pravnih posledic
→uprava poroča nadzornemu svetu o načrtovani poslovni politiki,donosnosti družbe,poteku poslov (nadzorni svet dejavnost uprave vsestransko nadzira)

-**pristojnosti in odgovornosti**:vse,ki jih ima uprava do nadzornega sveta,delničarjev,družbe in upnikov
-članom je prepovedano opravljati pridobitno dejavnost z omejitvijo,da gre za dejavnost,ki jo sicer opravlja d.d.+prepovedano je sklepanje posamičnih poslov,če gre za področje,na katerem opravlja svojo dejavnost d.d. =prepovedano je opravljanje kakršnekoli dejavnosti,ki je družbi konkurenčna(posli se nanašajo na področje,ki sodi v redno dejavnost d.d.)

→prepoved je pogojna in se veže na soglasje nadzornega sveta(sankcija je odškodninska)

-**posojila članom uprave in prokuristom**-le na podlagi sklepa nadzornega sveta
-**prejemki članov uprave**:

*nadzorni svet mora poskrbeti,da so celotni prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe(nadz.svet lahko zniža prejemke)
*s statutom se lahko določi,da se članom uprave za njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku
*izbira in model nagrajevanja je prepuščen avtonomnemu urejanju stanovskih organizacij in družb samih
*fiksni prejemek=denarna plačila in bonitete(npr.za lojalnost,opravljeno delo)
variabilni prejemek=denarna plačila(npr.za doseganje letnih poslovnih načrtov)

2.NADZORNI SVET

-je kolegijski organ,sestavljen iz vsaj 3 članov,ki jih imenuje skupščina
-**naloge:**

*skrbi za dolgoročne interese družbe,za uresničevanje sprejete strategije družbe ter družb.odgovorno povečevanje ekonomske učinkovitosti družbe
*enkrat letno ovrednoti delo celoletnega nadz.sveta in prispevek posameznih članov,po potrebi določi ukrepe za izboljšanje učinkovitosti svojega dela
*večino svojega dela opravi na sejah
*za pomoč pri delu lahko nadzorni svet imenuje eno/več komisij(pripravljajo sklepe in skrbijo za izvršitev)

-**člani:**

* ne obveščajo javnosti o svojem delu in podatkih
*vsi člani imajo enake pravice in obveznosti(pravica do informiranosti,do sodelovanja v delu,glasovalna pravica)
*dolžni so skrbno ravnati
*z vsemi podatki morajo po svoji presoji ravnati kot s poslovno skrivnostjo(sankcije za kršitev poslovne skrivnosti so odpoklic ali odškodninska odgovornost)
*morajo redno in osebno sodelovati na vseh sejah+se ustrezno pripraviti na sejo
*uporabiti morajo vse možnosti,da dosežejo pravočasen sklic seje in odločanje o vprašanjih
*ne more zahtevati,da uprava njega osebno informira in mu omogoča vpogled v poslovne knjige
*nadzorni svet mora vedno opozoriti o kršitvi obveznosti s strani uprave,za katero je zvedel
*funkcija članstva ne zahteva polne zaposlitve člana v družbi

-**predsednik:**

*<u>naloge</u>

-sklicuje,pripravlja,vodi seje

-skrbi za stalno zvezo z upravo

-je pomemben vir informacij o dogajanju v družbi ob formalnih informacijah,ki jih pošilja uprava

-pomembna vloga pri sestavi zapisnika

*izvoli ga nadzorni svet na prvi seji(nadz.svet mora imeti vsaj enega predsednika in namestnika)

-**seje nadzornega sveta:**

*skliče jih predsednik(povabiti je treba vsakega posameznega člana)

*niso odprte za javnost

*prva točka=pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje

*vsak član ima en glas(glasuje se z dvigom rok)

* vsi člani aktivno sodelujejo

* piše se zapisnik(navedejo se predvsem sprejeti sklepi)

* za veljavnost sklepa je potrebna večina oddanih glasov,pri sklepanju mora biti navzoča vsaj ½ članov (veljajo tudi tisti,ki izročijo pisne glasovnice)

* neveljavni sklepi=nični ali izpodbojni-zaradi kršitve zakona ali statuta(nepravilno izvoljen nadz.svet,potek mandata članom..)

→lahko uveljavlja vsak posamezen član s tožbo ali ugovorom

*nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju

3.UPRAVNI ODBOR

-sestavljajo ga najmanj 3 člani

-skupščina izvoli predstavnike delničarjev

-delavci imajo pravico imenovati enega svojega predsstavnika na vsake 3 člane,lahko imenujejo tudi predstavnika v vse komisije

→če ima družba >500 delavcev,je lahko delavski predstavnik imenovan za izvršnega direktorja(ne more pa biti predsednik)

-sestava upr.odbora je odvisna od velikosti družbe in ureditve v statutu vsake posamezne družbe

-v družbah(razen majhnih) je obvezna udeležba delavskih predstavnikov,če jih svet delavcev imenuje

→ni nujno,da upravni odbor imenuje izvršne direktorje(lahko imenuje tretje osebe)

-**javne d.d.**(z njenimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu)-upr.odbor mora izmed svojih članov imenovati vsaj enega izvršnega direktorja

→pride do razmejitve med izvršnimi in neizvršnimi člani(za predsednika ne more biti izvoljen izvršni direktor

-**pristojnosti upravnega odbora:**

*vodenje družbe in nadzor izvajanja njenih poslov

*od izvršnih direktorjev lahko kadarkoli zahteva informacije,potrebne za nadzor

*lahko veže posamezne odločitve izvršnih direktorjev na svoje soglasje in navodilo

*sestaviti,preveriti in potrditi mora letno poročilo

*je zakoniti zastopnik družbe(če imenuje izvršne direktorje to vlogo prevzamejo oni)

*mora imenovati revizijsko komisijo v družbi(sestavljajo jo neizvršni člani in vsaj en član mora biti neodvisen strokovnjak iz računovodskega ali finančnega področja+en delavski predstavnik

-**izvršni direktorji:**

*možnost delegacije pristojnosti upr.odbora na izvršne direktorje

*upravni odbor imenuje enega ali več(hkrati so lahko člani upr.odbora)

*pri opravljanju prenesenih nalog so dolžni upoštevati navodila in omejitve iz strani statuta,upr.odbora,skupščine,poslovnika o delu

*upravni odbor lahko s sklepom kadarkoli odpokliče izvršne direktorje(ni hkrati odpoklic iz upr.odbora,če so le-ti njegovi člani)

*če je imenovanih več izvršnih direktorjev,vodijo posle skupno

4.SKUPŠČINA

-je organ družbe,v katerem se oblikuje in izraža volja delničarjev,da le-ta postane volja d.d.

-hierarhično je najvišji organ d.d., strokovno pa ni najpomembnejši organ v družbi

-skupščina ne more posegati v uporabo čistega dobička

-ne more posegati v pristojnosti drugih organov

-nanjo ni mogoče prenesti vodenja poslov družbe

-delničar ima pravico do obveščenosti(zagotavljanje zanesljivih informacij,ki so pomembne za odločanje na skupščini in za vodenje nadzora nad organi d.d.)

-**o sklicu** odloča poslovodstvo in je javen

→treba jo je sklicati vedno kadar je to v korist družbe

→skupščina se opravi kot seja,zasedanje,ki ga vodi predsednik

→od delničarja se terja deponiranje delnic ali prijava delničarja(če tega ne stori,izgubi glasovalno pravico)

→delničarji lahko na predloge sklepov,ki jih pripravijo organi vodenja in nadzora,postavijo protipredloge(mora biti utemeljen)

→zapisnik-poslovodstvo ga z vsemi predpisanimi predlogami pošlje registrskemu sodišču

-vsaka delnica ima **glasovalno pravico**,z izjemo prednostnih delnic

→za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev(>1/2)

→uresničuje se glede na delež delnic v OK

→omejitev glasovalne pravice s statutom(št.glasov posameznika glede na št.delnic ne more presegati določenega števila ali odstotka)

→oddani glasovi predstavljajo nominalne zneske delnic,ki so jih delničarji oddali pri glasovanju za posamezni sklep

→glasovalna pravica se pridobi s celotnim vplačilom vložka

→zakon dovoljuje tudi pridobitev z vplačilom minimalnega emisijskega zneska delnic

→najnižji emisijski znesek je 1€

→glasovalno pravico lahko uveljavi delničar sam ali pa namesto njega to stori finančna organizacija ali delničarsko združenje(pooblastilo,ki pa se lahko kadarkoli prekliče)

→<u>delničarski sporazum</u>=dogovor tudi za način uresničevanja glasovalne pravice na skupščini(ni pravna oseba,ni potrebna registracija)

-lahko se nadgradi kot pravno osebo

→<u>prednostne delnice brez glasovalne pravice</u>-družba ne sme imeti več kot ½ tovrstnih delnic v sestavi OK(so edine delnice,ki se jim lahko glasovalna pravica izključi)

-**pristojnosti:**

1.kadrovske odločitve

-imenuje/odpokliče člane nadz.sveta in upr.odbora

-odloča o podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora

-imenuje revizorja

2.poslovne odločitve

-sprejem letnega poročila,če to ne opravi nadz.svet ali upr.odbor

-glede uporabe bilančnega dobička

3.temeljne odločitve

-sprejem/spremembe statuta

-odločanje o zvišanju/zmanjšanju OK

-sklenitev podjetniških pogodb

-statusne spremembe

-odločitev o prenehanju družbe

-**običajni=redni sklepi**-sprejemajo se na redni skupščini(z navadno večino oddanih glasov)

-**izredni sklepi**-se sprejemajo na izrednem zasedanju skupščine(višji kvorum ali kvalificirana večina za sprejem) ali pa se za sprejem zahteva kvalificirana večina,kjer ni formalne razlike med redno in izredno skupščino